

加州法規與營運關鍵議題：勞動、加盟、環保與個資

合規一次掌握

一、勞動法規：高工資、高保障與嚴格分類制度

加州的勞動法規全美最嚴，反映其「高成本、高保障」的市場特徵。2025 年起全州最低時薪達 16.50 美元，主要城市如舊金山與洛杉磯更高達 17~18 美元，幾乎是聯邦標準（7.25 美元）的兩倍以上。相較之下，德州仍採聯邦底線、佛州將於 2026 年才達 15 美元¹。加州亦是少數要求「每日」加班計算的州份：非免薪員工每日超過 8 小時即給 1.5 倍薪資，超過 12 小時給雙倍；且若連續工作七天也須加班給付。

除薪資外，加州對員工休息與排班保障特別嚴格：工作滿 4 小時須給 10 分鐘休息，超過 5 小時必須提供 30 分鐘用餐時間，若未落實，雇主須補償一小時工資。多數州並無此強制規定。加州另以「AB5 法案」強化勞工分類認定，採「ABC 測試」預設勞工為受僱者²，使外送員、自由職業者等更難被歸類為獨立承包商。此舉保障零工權益，但大幅提高人事成本與法遵風險。再加上《公平就業與住房法》（FEHA）將性別認同、婚姻狀況、退伍軍人身分等納入反歧視範圍，

¹ 資料來源：<https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state#:~:text=Florida>

² 資料來源：<https://stalwartlaw.com/how-is-california-employment-law-different-from-other-states/#:~:text=Worker%20Classification>

使雇主在加州需承擔更高合規負擔。整體而言，加州勞動法強化保障、提升營運門檻，但也促進市場專業化與員工穩定性。

二、營業執照與地方審核：高度地方分權的管理體系

加州沒有統一的州級一般營業執照，而是採地方自治審核制度。所有在加州營業的企業，不論規模或型態，都必須向所在城市申請營業執照並繳交年度營業稅³，包含家庭工作室或網店。這意味著跨城市經營需逐一申請、逐年更新，各城市對費率、審查流程與稅制規定皆不同。

相較之下，德州和佛州的制度較寬鬆，許多城市甚至無一般營業登記要求，只需公司註冊與稅務編號即可開業。紐約則與加州相似，雖無統一執照，但地方審查與行業許可繁複。對外來企業而言，加州的挑戰在於行政程序與時程冗長：城市政府可能同時要求環保、安全、消防與區域規畫審核。尤其是餐飲零售業，還須取得衛生局與建築部門的雙重核准。

然而，這種嚴格的地方審查也帶來「市場秩序穩定」的優點。執照制度可有效過濾非法營運與低品質商家，維持消費信任。對外來企業來說，若能充分準備文件與遵守規範，反而可在高標準環境中建立品牌信譽，獲得長期競爭優勢。

³ 資料來源：<https://www.totallegal.com/do-you-need-a-business-license#:~:text=California%20There%20is%20no%20standard,California%20state%20business%20license>

三、加盟制度與關係法：高監管與合約平衡

美國加盟制度受聯邦與州法共同規範，其中加州屬於典型的「高監管州」。依《加州特許投資法》，凡在州內設立或向加州居民銷售加盟的企業，必須向加州金融保護與創新局（Department of Financial Protection and Innovation, DFPI）註冊並提交完整的 FDD（Franchise Disclosure Document）。FDD 包含企業財務、訴訟紀錄、費用結構等 23 項揭露內容，且須每年更新，費用約 1,800 美元⁴。只有經州政府核准後才能招商加盟。

與之相比，德州與佛州僅要求簡易備案或公告，不審查內容，行政費用低於 100 美元。加州並進一步設有《加盟關係法》（Franchise Relations Act），規定總部不得在未具「正當事由」前提前終止或不續約，必須給予至少 60 天改正期，強化加盟商保障。這樣的高揭露與合約平衡制度，提升了資訊透明度，也降低加盟糾紛風險，但對特許總部而言，增加了文件維護、法務顧問與行政成本。整體而言，加州加盟市場制度化程度最高，適合具品牌基礎、願意長期經營的企業，而非短期導向的特許模式。

四、環保與永續規範：全美最嚴的「減塑與回收法州」

加州是美國永續環保法規的先行者。自 2014 年起即實施全州性塑膠袋禁令，禁止零售店提供一次性塑膠購物袋，並強制對替代袋收

⁴ 資料來源：<https://www.franchiselawsolutions.com/franchising/state-specific-laws#:~:text=%F0%9F%8F%9B%EF%B8%8F%20Franchise%20Registration%20States>

費。2022 年更通過新法，將自 2025 年起全面禁止超市提供一次性塑膠蔬果袋，2026 年起進一步禁止任何厚塑膠袋⁵。此規範遠超聯邦要求，也比紐約州（2020 年起禁用塑膠袋）更全面。

此外，加州要求大型商業設施設置回收與有機廢棄物處理設備，餐飲業需遵守減塑包裝規範與吸管限用令。許多城市（如舊金山、聖塔莫尼卡）更進一步，禁止發泡塑膠餐盒與一次性餐具。反觀德州、佛州不僅缺乏州級禁塑法，甚至明文禁止地方政府頒布塑膠限制條例。

這意味在加州經營餐飲零售業的企業，需投入更高的包裝設計與回收配合成本。然而，這同時塑造了綠色品牌形象與市場差異化優勢。能主動符合法規、導入環保包材與減碳運營者，往往更能獲得消費者青睞與政府支持。

五、資訊透明與消費者資料保護：CCPA 與 CPRA 的全球標竿

加州在資料隱私領域走在全美最前端。2018 年通過的《加州消費者隱私法》（CCPA）為美國首部綜合性個資保護法，2020 年再經《加州隱私權法案》（CPRA）強化內容。該法賦予消費者要求企業揭露、刪除或限制使用其個資的權利，並要求企業在網站提供「不出售我的個人資料」按鈕⁶。

⁵ 資料來源：<https://www.theguardian.com/us-news/2024/sep/23/california-plastic-bag-ban#:~:text=California%27s%20Gavin%20Newsom%20signs%20law,plastic%20bags%20starting%20in%202026>

⁶ 資料來源：<https://www.sidley.com/en/us/sidley-pages/ccpa-text/#:~:text=>

凡年營收超過 2,500 萬美元、處理逾 10 萬筆消費者資料、或資料交易佔收入一半以上的企業均須遵守。2023 年起更成立專責的「加州隱私保護局（CPPA）」負責執法。此制度在透明度與制裁強度上接近歐盟 GDPR，遠高於聯邦標準，也早於紐約、德州等州的立法進度。

對企業而言，加州的資料法規要求明確但負擔沉重：須建立資料存取申請機制、內部審計與第三方共享控管，違者可面臨高額罰款與民事訴訟。尤其對跨境電商與數位服務業者而言，加州居民的資料常跨州流動，因此即使企業不在加州註冊，只要服務對象包含加州用戶，也須遵守 CCPA/CPRA。這使加州成為全美數位隱私的政策標竿，也引領了企業資料治理的趨勢。

資料來源：114 年度 推動商業服務業高值發展策略布局計畫